

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1510/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท เอส.วี.พี.แอสโซซิเอท จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 856

แม้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะครบกำหนดแต่เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังคงเดิน
สะพัดทางบัญชีกันต่อไปโจทก์จึงมีสิทธิครอบครองคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ หลังจาก
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเลิกกันแล้วจำเลยที่ 1 ยังมีภาระต้องชำระหนี้ตามสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีให้แก่โจทก์จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะถือว่าไม่ได้
ตกลงเรื่องดอกเบี้ยหาได้ไม่โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีได้เพียงแต่คิดทบต้นไม่ได้เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์กำหนดชำระคืน
ภายใน 12 เดือน ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือนหากผิดนัดยอมให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำ
ประกันรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 6,220,000 บาท หลังจากทำสัญญา
แล้วจำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เรื่อยมาเมื่อหักทอนบัญชีกันปรากฏว่า
จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 3,174,972.84 บาท โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้ง

สามชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระโจทก์ก็คิดดอกเบี้ยอย่างไม่ทบทันในเงินต้น ดังกล่าวจนถึงวันฟ้องรวมเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 6,305,409.06 บาท ขอให้จำเลย ที่ 1 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้น เงิน 3,179,972.84 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 คนละ 6,220,000 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ทำยฟ้องปิดอาการแสดมปีไม่ชอบบัญชีกระแสรายวันทำยฟ้องไม่มีการหักทอนทาง บัญชีต่อกันจึงไม่ใช่บัญชีเดินสะพัด โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น ข้อตกลงที่ให้ คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจึงเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 6,305,409.06 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 3,174,972.84 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์ในวงเงินคนละไม่ เกิน 6,220,000 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 655 วรรคสอง บัญญัติว่า "ส่วนประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการ ค้าขายอย่างอื่นทำนองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรค ก่อนนั้นไม่" โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีจากบัญชี

กระแสน้ำวันที่จําเลยที่ 1 มีอยู่กับโจทก์ ซึ่งตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นกับจําเลยที่ 1 หาเป็นการฝ่าฝืน บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคแรกไม่แม้ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะครบกำหนด แต่เมื่อโจทก์และจําเลยที่ 1 ยังคงเดินสะพัด ทางบัญชีกันต่อไป โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี หลังจากสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเลิกกันแล้วโจทก์ก็ยังมีสิทธิ คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เพียงแต่คิดทบต้นไม่ได้ เท่านั้นเพราะจําเลยที่ 1 ยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จะ ถือว่าไม่ได้ตกลงเรื่องดอกเบี้ยหาได้ไม่ โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 18 ต่อปี จึงเป็นอัตราที่ระบุไว้และต่ำกว่าอัตราระบุไว้ใน สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโจทก์จึงมีสิทธิคิดเช่นนั้นได้

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ